

23.11.25

תמצית לשיעור 2: "הגנת פרטיות בישראל"

* כולל חיבור לשיעור 1, וכולל מידע מהמצגת

שלב 1 – זכות יסוד לפרטיות (הבסיס)

מבחינת בסיס משפטי: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – סעיף 7
(מופיע במצגת, עמוד 4)

הזכות כוללת:

- איסור כניסה לרשות היחיד
- איסור חיפוש
- איסור פגיעה בסוד שיח
- איסור פגיעה בכתבים ורשומות

אם יש פגיעה – חייב להיות:

✓ על פי חוק

✓ עם לתכלית ראויה

✓ במידה שאינה עולה על הנדרש.

שלב 2 – חוק הגנת הפרטיות (לדעתי השלד של הקורס)

2.1 איסור פגיעה בפרטיות

(מופיע בעמוד 5 במצגת PDF)

הכלל:

לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמה.

(דיברנו בשיעור הקודם) הגדרת הסכמה =

הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.

(שוב הסבר למוסג "מכללא" – התנהגות שממנה מסיקים הסכמה).

* לדעתי עדיף לוותר על סוג הזה - יותר מדי מעורפל..

2.2 מהי פגיעה בפרטיות (סעיף 2)

(עמוד 6 במצגת – PDF רשימה מלאה)

פגיעה כוללת:

1. בילוש / התחקות מטרידה.
2. האזנה אסורה.
3. צילום ברשות היחיד.
4. פרסום משפיל של תצלום.
5. העתקת מכתב / מסר אלקטרוני.
6. שימוש בשם/תמונה/קול לשם רווח.
- 7-8. הפרת סודיות (חוקית/חוזית).
7. שימוש או מסירה למטרה אחרת.
8. פרסום דבר שהושג בפגיעה.
9. פרסום עניין מצנעת חייו (עברי, בריאותי, מיני).

*עוגן לזיכרון:

פגיעה בפרטיות = איסוף / צילום / פרסום / שימוש / מסירה שלא למטרה המקורית.

נקודה למחשבה: אולי לפני הכנסה למאגר, כדאי להתייחס לכל מידע על אדם אחר כי מידע פרטי דורש הסכמה.

שלב 3 – הגדרות קריטיות לתיקון 13 (2024)

(עמודים 7–15 במצגת – PDF חובה לזכור!)

3.1 מאגר מידע

אוסף מידע אישי המעובד באמצעי דיגיטלי, למעט:

1. שימוש אישי לא עסקי.
2. שם + מען + דרכי קשר עד 100,000 ללא מידע נוסף.

*עוגן לזיכרון:

“מאגר ≠ מערכת” – מאגר = מה יש בפנים; מערכת = איפה זה יושב מידע.

3.2 מידע אישי

כל נתון על אדם מזוהה או ניתן לזיהוי במאמץ סביר.
כולל: שם, מס' זהות, ביומטרי, מיקום, מזהה מקוון, בריאות, כלכלה, תרבות.

3.3 מידע בעל רגישות מיוחדת (רשימה סגורה!)

(עמוד 10 במצגת PDF)

- חיי משפחה / נטייה.
- מידע רפואי.
- גנטי.
- ביומטרי.
- מוצא.
- עבר פלילי.
- דעות פוליטיות / אמונה דתית.
- הערכת אישיות מקצועית.
- מידע פיננסי.
- נתוני מיקום / תעבורה.
- סודיות מקצועית.

* עוגן לזיכרון:

“ביומטרי-דתי-בריאות-פוליטי-פלילי-משפחה-כסף-מיקום-אישיות.”

שלב 4 – בעלי תפקידים סביב המאגר

(עמוד 11-12 במצגת PDF)

תפקידים:

1. בעל שליטה – קובע מטרות עיבוד.
2. מחזיק – ספק צד ג' שמעבד מידע.
3. מנהל מאגר – בגוף ציבורי: המנכ"ל.
4. ממונה אבטחת מידע.
5. ממונה הגנת פרטיות DPO ישראלי – (חדש בתיקון 13).

שלב 5 – פרק ב' (מאגרי מידע) – חובה לזכור

(עמודים 13–16 במצגת PDF)

עיבוד מידע במאגר:

- רק למטרה שנקבעה.
- רק בהרשאה.
- אסור לעבד מידע שנאסף בניגוד לדיון.
- חובה ליידע מבקש מידע (סעיף 11)

זכות עיון (ס' 13)

כל אדם יכול לעיין במידע על עצמו.

זכות תיקון/מחיקה (ס' 14)

אם המידע:

- ✗ לא נכון
- ✗ לא מעודכן
- ✗ לא שלם

שלב 6 – תקנות אבטחת מידע (2017)

(זה לב המבחן בשיעור 2)

(מופיע החל מעמוד 26 במצגת PDF)

3 רמות אבטחה:

1. בסיסית
2. בינונית
3. גבוהה

האבחנה נובעת מ:

- מספר רשומות.
- רגישות המידע.
- האם מאגר מסחרי להעברת מידע.
- האם גוף ציבורי.

שלב 7 – חובות אבטחת מידע (חשוב לזכור)

1. מסמך הגדרות מאגר – מטרות, סוגי מידע, העברות, סיכונים, מנהל המאגר.
2. נוהל אבטחת מידע – הרשאות, זיהוי, בקרה, ניטור, גיבוי.
3. סקר סיכונים – כל 18 חודשים (ברמה גבוהה) כל 18-24 חודשים (רמה בינונית).
4. מבדקי חדירות – כל 18 חודשים.
5. תיעוד גישה (לוגים) – שמירת רישום גישה למידע ל-24 חודשים.
6. הדרכות עובדים – מקובל כל 12 חודשים.
7. ניהול הרשאות.
8. ניהול מיקור חוץ (ספקים / מחזיקים) – הכנת הסכם מפורט לפי תקנה 15.
 - 8.1 איסור שימוש למטרה אחרת.
 - 8.2 אבטחה.
 - 8.3 הגבלת גישה.
 - 8.4 החזרת/השמדת מידע (בסיום התקשרות).
9. אירוע אבטחה חמור – הודעה מידית לרשות.

שלב 8 – יחסי עובד – מעביד (מצלמות / דוא"ל / ביומטרי)

(עמודים 64–69 במצגת PDF)

עקרונות:

מצלמות

- תכלית ראויה.
- שקיפות + שלטים.
- לא בחדרי שירותים / משרד אישי.
- איסור צילום סתר.

דוא"ל

- מקצועי – מעקב מותר (עם הודעה מראש)
- אישי/מעורב – אסור.
- תיבה פרטית – אסור לחלוטין.

*פתרון מקובל – דוא"ל משותף.

ביומטרי

- אסור מאגר מרכזי.
- רק ברטיס חכם.
- רק בהצדקה ממשית.

סיכום סופר – מקוצר

לזכור 4 יסודות:

1. צמידות מטרה.
2. הסכמה מדעת.
3. מאגר $\neq$ מערכת.
4. רגישות = רשימה סגורה.

לזכור 3 חובות על:

1. מסמך הגדרות.
2. נוהל אבטחת מידע.
3. סקר סיכונים + בקרה + לוגים.

לזכור 3 זכויות אדם:

1. עיון.
2. תיקון.
3. מחיקה.

לזכור 3 עקרונות לעובדים:

1. דוא"ל – לא לעקוב אחרי פרטי.
2. מצלמות – רק גלוי ומוגבל.
3. ביומטרי – להימנע מאגירה.

לזכור 10 משפטי מפתח:

- ◆ מאגר $\neq$ מערכת
- ◆ צמידות מטרה = אסור לשנות ייעוד
- ◆ מידע אישי = מה שמזהה אדם
- ◆ רגישות = רשימה סגורה
- ◆ עיבוד = כל פעולה
- ◆ 3 זכויות: עיון-תיקון-מחיקה
- ◆ 3 רמות אבטחה: בסיסית-בינונית-גבוהה
- ◆ לוגים = 24 חודשים
- ◆ סקר סיכונים = 18 חודשים (רמה גבוהה)
- ◆ הסכמה מדעת = שואפים אליה תמיד